



PUTUSAN

Nomor 385 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANTONI bin SUGINO**;
Tempat Lahir : Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/28 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 001, RW 005 Desa Purwoasri, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 30 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI bin SUGINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 385 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI bin SUGINO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar nota faktur penjualan barang yang dikeluarkan oleh PT JGC Jalan Raya Mulyosari 244 Surabaya kepada GSM Hardware Purwoasri Kediri, dengan nomor nota sebagai berikut:
 - Nomor 2402PJPJL03577-PJ tanggal 20 Januari 2024;
 - Nomor 2402PJPJL00655-PJ tanggal 5 Februari 2024;
 - Nomor 2402PJPJL00609-PJ tanggal 5 Februari 2024;
 - Nomor 2402PJPJL00612-PJ tanggal 5 Februari 2024;
 - Nomor 2402PJPJL00967-PJ tanggal 7 Februari 2024;
 - Nomor 2402PJPJL01228-PJ tanggal 13 Februari 2024;
 - Nomor 2402PJPJL00053-PJ tanggal 13 Februari 2024;

Dikembalikan kepada PT Jaya Gembira Cemerlang melalui Saksi Michael Soenjaya anak Hendra Soenjaya;

4. Metapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 272/Pid.B/2025/PN Gpr tanggal 14 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI bin SUGINO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 385 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar nota faktur penjualan barang yang dikeluarkan oleh PT JGC Jalan Raya Mulyosari 244 Surabaya kepada GSM Hardware Purwoasri Kediri, dengan nomor nota sebagai berikut:
 - Nomor 2402PJPJL03577-PJ tanggal 20 Januari 2024;
 - Nomor 2402PJPJL00655-PJ tanggal 5 Februari 2024;
 - Nomor 2402PJPJL00609-PJ tanggal 5 Februari 2024;
 - Nomor 2402PJPJL00612-PJ tanggal 5 Februari 2024;
 - Nomor 2402PJPJL00967-PJ tanggal 7 Februari 2024;
 - Nomor 2402PJPJL01228-PJ tanggal 13 Februari 2024;
 - Nomor 2402PJPJL00053-PJ tanggal 13 Februari 2024.

Dikembalikan kepada PT Jaya Gembira Cemerlang melalui Saksi Michael Soenjaya anak Hendra Soenjaya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2133/PID/2025/PT SBY tanggal 27 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 272/Pid.B/2025/PN.Gpr. tanggal 14 Oktober 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Kasasi.Pid/2025/PN Gpr *juncto* Nomor 272/Pid.B/2025/PN Gpr *juncto* Nomor 2133/PID/2025/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 385 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Kasasi.Pid/2025/PN Gpr *juncto* Nomor 272/Pid.B/2025/PN Gpr *juncto* Nomor 2133/PID/2025/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2025 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 23 Desember 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 23 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 385 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kediri pada tanggal 19 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHP. Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan membebaskan Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) atau mengurangi pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh *judex facti* atau mengurangi hukuman Terdakwa dengan hukuman yang sering-an-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP;
- Bahwa namun demikian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pengaturan Pasal 372 KUHP, pengacuan pidananya diganti dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 385 K/Pid/2026



Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 372 KUHP lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam perkara *a quo* akan diputus berdasarkan Pasal 372 KUHP tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa membeli barang untuk Toko GSM Hardware miliknya dari PT Jaya Gemilang Cemerlang Surabaya dalam jumlah banyak dan dengan diberi keringanan cara pembayarannya secara *cash tempo* selama tiga puluh hari sampai dengan empat puluh lima hari, namun ternyata kemudian Terdakwa tidak selesai melakukan pelunasan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dikirim ke Toko Terdakwa adalah kompor gas, *hand mixer*, *stand mixer*, dispenser, *magic com*, blender dan kipas angin, sesuai faktur barang yang dibeli oleh Terdakwa total sebesar Rp521.532.938,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), lalu Terdakwa ada meretur barang-barang tersebut sebesar Rp139.736.581,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), namun juga pembayaran yang belum Terdakwa lunasi sebesar Rp393.878.523,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 385 K/Pid/2026



- Bahwa berhubung Terdakwa telah membeli barang-barang milik PT Jaya Gembira Cemerlang Surabaya dan juga telah melakukan penjualan, maka sudah seharusnya Terdakwa mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan atas pembeliannya tersebut, namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pelunasan dengan beralasan pembelinya banyak macet dalam pembayaran kredit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepat dipersalahkan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan melanggar “Penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHP;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri Terdakwa secara adil dan komprehensif sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan setelah memperhatikan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa sudah memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 385 K/Pid/2026



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ANTONI bin SUGINO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 Februari 2026** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wendy Pratama Putra, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Sutarjo, S.H., M.H.
t.t.d./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,**

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001